

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7195/2539

นาย สุทัศน์ สุทธิพิสิทธิ์ชัย กับพวก
นาย ช้วน แจ่มศรี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 56, มาตรา 142 (5), มาตรา 248

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ.2534 มาตรา 11 (3)

คดีละเมิดมิใช่คดีครอบครัวที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัวซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 11(3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ.2534 ดังนั้น เมื่อมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับเรื่องความสามารถของโจทก์บางคนซึ่งเป็นผู้เยาว์ ศาลชั้นต้นจึงมีอำนาจแก้ไขข้อบกพร่อง โดยตั้งผู้แทนเฉพาะคดีให้ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 56 วรรคสุดท้ายโดยไม่จำเป็นต้องขออำนาจในการดำเนินคดีจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โจทก์แต่ละคนฟ้องให้จำเลยร่วมกันใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิดแม้จะฟ้องรวมกันมาก็ต้องถือทุนทรัพย์ของโจทก์แต่ละคนแยกกัน เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้องให้แก่โจทก์แต่ละคนไม่เกินสองแสนบาท ซึ่งถือเป็นทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกา จึงต้องห้ามมิให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาที่ว่า การที่รถชนกันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของโจทก์ที่ 1 จำเลยไม่ต้องร่วมรับผิดชอบต่อโจทก์ทั้งแปดเพราะจำเลยที่ 2 เป็นเพียงผู้ให้

เช่ารถสามล้อเครื่องและจำเลยที่ 3 ไม่ใช่เจ้าของรถสามล้อเครื่อง ไม่ใช่นายจ้างหรือ
ตัวการของจำเลยที่ 1 และไม่ได้รับผลประโยชน์ใด ๆ จากรถสามล้อเครื่อง ค่าเสีย
หายที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้สูงเกินไปนั้น เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง

โจทก์ทั้งแปดฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 ดำเนินคดีในฐานะส่วนตัวและบิดาซึ่งเป็นผู้
แทนโดยชอบธรรมและขอเป็นผู้แทนเฉพาะคดีของโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 7 ผู้เยาว์อันเกิด
กับนางสุวรรณณี สุทธิพิสิทธิ์ชัย ผู้ตาย โจทก์ที่ 8 เป็นมารดาของผู้ตาย จำเลยที่ 1 ซึ่ง
เป็นลูกจ้างและตัวแทนของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ขับรถสามล้อเครื่องรับจ้าง
หมายเลขทะเบียน 1ส-6421 กรุงเทพมหานคร ซึ่งจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นเจ้าของ
และผู้ครอบครองและนำเข้าร่วมกิจการรับส่งคนโดยสารกับจำเลยที่ 4 ไปในกิจการค้า
อันเป็นธุรกิจปกติของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ส่วนจำเลยที่ 5 เป็นผู้รับประกันภัยรถ
สามล้อเครื่องคันดังกล่าวขณะที่จำเลยที่ 1 ขับรถสามล้อเครื่องมาตามถนน
สาธุประดิษฐ์จากถนนจันทร์มุ่งหน้าไปตลาดรุ่งเจริญโดยขับในช่องเดินรถด้านซ้ายสุด
ด้วยความประมาทได้เปลี่ยนช่องเดินรถอย่างกะทันหันหันล้อเข้าไปในช่องเดินรถด้านที่
ขับสวนทางมาเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กรุงเทพมหานคร
1ท-2295 ที่โจทก์ที่ 1 เป็นผู้ขับและผู้ตายนั่งซ้อนท้าย เป็นเหตุให้โจทก์ที่ 1 และผู้
ตายได้รับอันตรายสาหัส และผู้ตายถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา โจทก์ทั้งแปดได้รับความ
เสียหาย เป็นค่ารักษาพยาบาลโจทก์ที่ 1 จำนวน 48,687 บาท ค่าขาดรายได้
ของโจทก์ที่ 1 เป็นเวลา 2 เดือน เป็นเงิน 40,000 บาท ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์
30,000 บาทค่ารักษาพยาบาลผู้ตายก่อนถึงแก่ความตาย 26,032 บาทค่าปลงศพ
65,000 บาท ค่าสุสานเก็บศพ 55,000 บาทค่าขาดไร้อุปการะโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 7 เป็น
เวลา 20 ปี เป็นเงิน 1,000,000 บาท ค่าขาดไร้อุปการะโจทก์ที่ 8 จำนวน 100,000

บาท รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น 1,364,719 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วัน
ละเมิดจนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 100,951 บาท รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น 1,465,670
บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งห้าร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน 1,465,670 บาท
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีจากต้นเงิน 1,364,719 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะ
ชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์ทั้งแปด

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ได้นำรถสามล้อเครื่องหมายเลข
ทะเบียน 1ส-6421 กรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจการของจำเลยที่ 4 และโอนเป็นของ
จำเลยที่ 4 ข้าราชการแต่ไม่ได้ดำเนินการค้าร่วมกับจำเลยที่ 4 จำเลยที่ 3 มิได้เป็น
เจ้าของและผู้ครอบครองสามล้อเครื่องคันดังกล่าว จำเลยที่ 1 มิใช่ลูกจ้างและตัวแทน
ของจำเลยที่ 2 และที่ 3 และได้ขับรถสามล้อเครื่องคันดังกล่าวไปในกิจการค้าอัน
เป็นธุรกิจปกติของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ค่าเสียหายตามฟ้องสูงเกินความเป็นจริง โจทก์
ที่ 1 ไม่ใช่บิดาผู้แทนโดยชอบธรรมและไม่มีอำนาจขอเป็นผู้แทนเฉพาะคดีของโจทก์
ที่ 2 ถึงที่ 7 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 4 และที่ 5 ให้การว่า จำเลยที่ 4 มิใช่ นายจ้างของจำเลยที่ 1 รถ
สามล้อเครื่องหมายเลขทะเบียน 1ส-6421 กรุงเทพมหานครมิได้ร่วมในกิจการของ
จำเลยที่ 4 เหตุเกิดจากความประมาทของโจทก์ที่ 1 ค่าเสียหายสูงเกินความจริง
จำเลยที่ 5 จะต้องรับผิดชอบเมื่อผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และไม่เกิน
จำนวนที่จำกัดความรับผิดไว้ในสัญญาประกันภัย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 4 ร่วมกันชำระเงิน
จำนวน 566,212.65 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่
31 มีนาคม 2534 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งแปด ส่วนจำเลยที่ 5 ให้

รับผิดชอบในต้นทุนเงิน 66,212.65 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่ วันที่ 31 มีนาคม 2534 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งแปด ให้ยกฟ้อง จำเลยที่ 2 และที่ 3

โจทก์ทั้งแปด จำเลยที่ 4 และที่ 5 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ด้วย โดยให้จำเลยที่ 5 ร่วมรับผิดชอบในต้นทุนเงิน 125,000 บาท นอกจากนี้ แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกาประการแรกว่าโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 7 ไม่มีอำนาจฟ้อง ปัญหานี้เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จะมีได้ยก ขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ จำเลยที่ 2 และที่ 3 ก็มีสิทธิยกขึ้นฎีกาได้ เห็นว่าคดี นี้เป็นคดีละเมิดมิใช่คดีครอบครัวที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใด ๆ ใน ทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัวซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 11(3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและ ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ.2534 ดังนั้น เมื่อมีข้อ บกพร่องเกี่ยวกับเรื่องความสามารถของโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 7 ซึ่งเป็นผู้เยาว์ในคดีนี้ ศาล ชั้นต้นจึงมีอำนาจแก้ไขข้อบกพร่องโดยตั้งโจทก์ที่ 1 เป็นผู้แทนเฉพาะคดีให้แก่โจทก์ ที่ 2 ถึงที่ 7 ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 56 วรรคสุดท้าย โดยโจทก์ที่ 1 ไม่จำเป็นต้องขออำนาจในการดำเนินคดีนี้แทนโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 7 จากศาล เยาวชนและครอบครัวกลาง ดังที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกา ฎีกาของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ฎีกาว่า การที่รถชนกันเกิดจากความประมาท
เลินเล่อของโจทก์ที่ 1 จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์ทั้งแปดเพราะ
จำเลยที่ 2 เป็นเพียงผู้ให้เช่ารถสามล้อเครื่อง และจำเลยที่ 3 ไม่ใช่เจ้าของรถสามล้อ
เครื่องไม่ใช่นายจ้างหรือตัวการของจำเลยที่ 1 และไม่ได้รับผลประโยชน์ใด ๆ จากรถ
สามล้อเครื่อง ค่าเสียหายที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้สูงเกินไปซึ่งเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง
นั้น เห็นว่าคดีนี้โจทก์ทั้งแปดต่างใช้สิทธิเฉพาะตัวของโจทก์แต่ละคนฟ้องให้จำเลย
ทั้งห้าร่วมกันใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิดแม้จะฟ้องรวมกันมาก็ต้องถือ
ทุนทรัพย์ของโจทก์แต่ละคนแยกกัน เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 2 ที่ 3
และที่ 4 ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้องให้แก่โจทก์แต่ละคน
ไม่เกินสองแสนบาท ซึ่งถือเป็นทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาจึงต้องห้ามมิให้จำเลยที่ 2
ที่ 3 และที่ 4 ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 248 วรรคหนึ่งที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ 2 และที่ 3 และสั่งรับ
ฎีกาของจำเลยที่ 4 มานั้นจึงไม่ชอบศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายืน และให้ยกฎีกาจำเลยที่ 4

(กนก พรธรรักษ์-พิมล สมานิตย์-สมชัย สายเชื้อ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ